

시정·주의요구

1. 제 목 : 직원 호봉승급 업무처리 부적정

2. 관계기관 : ★★지원실, □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직종 및 직급에 따라 호봉제, 연봉제, 성과연봉제 등으로 계약하고 그에 따른 보수를 지급하고 있습니다.

공단 「인사규정」 제28조(초임 및 승급)에 따르면 직원의 초임호봉 및 승급에 관한 사항은 별도의 보수규정이 정한 바에 의하고 「보수규정」 제19조(호봉승급)에서는 정기승급은 근무년수 1년에 대하여 1호봉씩 승급하되 매달 1일자로 한다고 정하였습니다.

나. 정규직 전환자 호봉승급 업무처리 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 2018.09.01. 「직제규정」 개정에 따라 무기계약직을 정규직으로 전환하였고, ◆◆◆◆부에서는 ‘직제규정 일부개정 관련 후속조치 안내’(18.08.28. ◆◆◆◆-2674)를 시달하며 호봉 재사정 없이 기존 호봉 및 승호 월을 유지하여 전환한다고 하였습니다.

따라서 □□병원에서는 무기계약직에서 정규직으로 전환한 직원도 기존의 호봉 및 승호 월을 유지하여 승급 후 근무년수가 1년이 될 때 1일자로 승급을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★직 ○○○는 2018.03.01.승급에 따라 2019.03.01.승급만 하여야 하나, 무기계약직에서 정규직으로 전환(2018.09.01.)하고 1년이 경과 된 2019.09.01.에 호봉이 또 승급되었고, 그 결과 [표 1]과 같이 2019.09월 급여에서 기본급 \$\$ \$\$원 및 상여금 \$\$\$\$원 등이 총 \$\$\$\$원이 과다 지급되었습니다.

[표 1] ○○○ 2019.09월 급여 지급 내역

(단위 : 원)

사번	이름	오		정		차액 (a-b)
		호봉	급여지급액①	호봉	급여지급액②	
11○○23	○○○	11	\$\$\$\$	10	\$\$\$\$	\$\$\$\$

다. 육아휴직자 호봉승급 업무처리 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제28조의2(승급의 제한)에 따르면 직원이 징계, 직위해제 또는 휴직기간 중에 있는 경우 승급할 수 없으나, 제28조의3(승급기간의 특례)제2호에서 제38조(휴직)제2항제2호에 따라 휴직한 기간 중 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년만 산입하되, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 승급기간에 산입한다고 되어 있으며, 제38조제2항제2호는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 신청하거나 여성 직원이 임신 하여 미리 휴직을 신청하는 때(이하 육아휴직이라 한다)라고 정하였습니다.

따라서 □□병원에서는 직원이 휴직으로 승급제한 기간 중이라고 하여도 휴직의 종류가 육아휴직이라면 최초 1년에 대해서는 승급을 하여야 하고, 자녀가 셋째 이후 자녀라면 전 기간에 대해서 승급을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 육아휴직으로 휴직 중 직원 2명의 최초 1년에 대해서도 [표 2]와 같이 승급을 하지 않았고, 그 결과 \$\$\$\$원의 급여가 과소 지급되었습니다.

[표 2] 육아휴직 최초 1년에 대해 미승급한 직원 내역

(단위 : 원)

사번	이름	오			정			차 액 (성과급포함)	비고
		호봉	승호일	급여지급액 (성과급포함)	호봉	승호일	급여지급액 (성과급포함)		
*****	○○○	-	-	\$\$\$\$	16	'16.06.01.	\$\$\$\$	\$\$\$\$	·'16.12.30.(육아휴직-첫째) ·'18.08.01.(복직) ·'19.10.30.(육아휴직-둘째)
		-	-		17	'17.06.01.			
		17	'19.02.01.		18	'19.02.01.			
*****	○○○	-	-	-	12	'18.01.01.	-	-	·'18.03.01.(육아휴직) ·육아휴직 후 미복직으로 급여지급 내역 없음
		-	-		13	'19.01.01.			

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과에 수용하며 앞으로 호봉승급 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “나”항과 관련하여 호봉이 과다 승급된 직원의 호봉을 조정하시고, 과다지급된 급여 \$\$\$\$원을 회수하시기 바람.(시정)
- “다”항과 관련하여 호봉이 과소 승급된 직원의 호봉을 조정하시고, 과소지급된 급여 \$\$\$\$원을 지급하시기 바랍니다.(시정)

○ ☆☆이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)